

1502308-89.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR HENRIQUE EDUARDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

IGOR HENRIQUE EDUARDO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502308-89.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502308-89.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR HENRIQUE EDUARDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

IGOR HENRIQUE EDUARDO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Manoel Cabral Sobrinho, nº 1, Carapicuíba, dividindo os atos executórios e em concurso de agentes com o adolescente Kauan Ramos Camargo, traziam consigo e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 13 (treze) pedras de Cocaína, 15 (quinze) papelotes de Cocaína e 19 (dezenove) porções de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2022 (fls. 54).

O réu foi citado e ofertou resposta à acusação em audiência, por intermédio da Defensoria Pública.

Durante a instrução criminal foram colhidos os depoimentos das testemunhas, bem como interrogado o réu. Encerrada a instrução, foram abertos os debates.

O Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, o que foi ratificado pela Defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Acolho integralmente a manifestação ministerial.

Em que pese a materialidade delitativa, o feito não reúne elementos de prova suficientes à formação de um juízo de certeza quanto à autoria.

O acusado negou a imputação. Disse que estava no local para comprar drogas e a adquiriu do adolescente.

A sua versão não pode ser desprezada.

Os policiais narraram a dinâmica da ocorrência. Informou que chegaram ao local diante de denúncia anônima de prática de tráfico. Ao chegarem encontraram o acusado e o adolescente. Indicou que com o menor foram encontradas drogas e dinheiro, e que o acusado não portava nada de ilícito e aparentemente estava na campana, mas não souberam precisar nenhum ato que efetivamente o vinculasse ao adolescente.

Neste contexto, as provas são frágeis para o decreto condenatório.

De rigor ressaltar que não se trata de colocar em dúvida a palavra dos policiais. Cediço, conforme pacífica jurisprudência que o testemunho de policiais tem valor como outro qualquer, posto que são agentes públicos e gozam de presunção de legitimidade de seus atos.

No caso em tela, a questão, para esta Magistrada que presidiu a audiência, limita-se à não comprovação, sem conjecturas, que a propriedade da droga apreendida pertencia ao acusado.

Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional *in dubio pro reo*.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e o faço para absolver o RÉU IGOR HENRIQUE EDUARDO, RG: 50623271, nascido em 16/12/1997, filho de MARGARETH REGINA EDUARDO, da imputação do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA